

1500553-12.2022.8.26.0548  
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: Patrícia Ribeiro Bacciotti Parisi  
Comarca: Paulínia  
Foro: Foro de Paulínia  
Vara: 2ª Vara  
Data de Disponibilização: 18/08/2022  
... STF:

"HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Paulínia  
Foro de Paulínia  
2ª Vara  
Praça 28 de Fevereiro, nº 180, Paulinia-SP - cep 13140-285  
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500553-12.2022.8.26.0548 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1500553-12.2022.8.26.0548  
Classe - Assunto:  
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Documento de Origem:  
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2047095/2022 - DISE-DEL.SEC.DIADEMA, 23100470 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 12/22/301 - DISE-DEL.SEC.DIADEMA, 2047095 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
MAGUINALDO ALVES DE VASCONCELOS  
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Ribeiro Bacciotti Parisi

Vistos.

MAGUINALDO ALVES DE VASCONCELOS, qualificado nos autos, foi representado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 12h20min, na Rodovia José Lozano Araújo, nº 6716, bairro Jardim Ypê, nesta cidade e comarca de Paulínia, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, de alcunha "Baixinho", transportava, do Estado do Paraná até o Estado de São Paulo, no veículo Toyota/Corolla, de cor preta, placas BCX-7J60, para entrega ao consumo de terceiros, drogas, consistentes em 20 tabletes de Cannabis sativa L (maconha), pesando 19.780 gramas, 20 tabletes de Cannabis sativa L

(maconha), pesando 17.340 gramas, 20 tabletes de Cannabis sativa L (maconha), pesando 18.980, 20 tabletes de Cannabis sativa L (maconha), pesando 16.440 gramas, e 22 tijolos de Cannabis sativa L (maconha), pesando 22.700 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. As drogas foram apreendidas (auto de exibição e apreensão - fls. 30/31) e periciadas (laudo de constatação preliminar - fls. 53/56 e laudo químico-toxicológico definitivo - fls. 117/119), constatando-se a materialidade do crime.

A denúncia foi recebida em 21 de março de 2022, conforme fls. 149/150.

Devidamente citado (fls. 177), o acusado apresentou defesa prévia (fls. 183/184).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas três testemunhas e interrogado o réu.

Em alegações finais orais, o representante do Ministério Público, requer a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa requer a aplicação da pena mínima, considerando a confissão do acusado.

É o relatório necessário.

Fundamento e Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar, no presente processo, a responsabilidade criminal do réu, anteriormente qualificado, pela prática do delito tipificado na denúncia.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada conforme se depreende do boletim de ocorrência de fls. 29/34, auto de prisão em flagrante de fl. 06, auto de exibição e apreensão de fls. 35/36, laudo de fls. 58/61 e pela prova oral produzida.

Quanto à autoria e a responsabilidade criminal do réu, bem como quanto às demais circunstâncias supramencionadas, procederei à análise conjunta cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou os fatos. Narrou que possui uma esposa portadora de doença autoimune, a qual mora em Foz do Iguaçu. Que precisava comprar medicamentos de alto custo, sendo que não tinha condições de adquiri-los. Por conta disso, desesperado, acabou aceitando a proposta recebida para realizar o transporte das drogas do Paraná até Campinas, deixando a droga em tal cidade e voltando com o carro. Que receberia R\$10.000,00 por referido transporte. Se arrepende do que fez. Que realmente disse que era andarilho pois ficou muito nervoso. Não sabe o nome da pessoa que transportou a droga com ele pois era paraguaio e sempre que falava com outras pessoas no telefone, era em outra língua. No mais, informou que já fez uso de maconha, porém não faz mais. Não possui filhos e tem uma passagem de 2015, por furto.

O também policial civil Adriano Moreira Ponte informou que receberam informações de que o veículo mencionado na denúncia estaria sendo utilizado para transporte de drogas do Paraná até São Paulo, então passaram a monitorar a placa do veículo.

Constatarem que o carro estava em deslocamento pelas rodovias do Estado de São Paulo, em direção à capital. Diante disso, passaram a acompanhá-lo para ver onde os entorpecentes seriam entregues. Porém, o motorista do carro, ao perceber que estava sendo seguido, tentou fugir, perdendo o contato do veículo e caindo em uma ribanceira, momento em que os dois indivíduos saíram correndo, sendo que o réu foi

detido mas o outro indivíduo conseguiu se evadir. Questionado, o réu inicialmente disse que era morador de rua, porém viram que seu RG era do Paraná. Posteriormente, o acusado confessou que estava transportando droga na companhia de "Baixinho", cuja qualificação não soube precisar. Em buscas no veículo, encontraram os entorpecentes indicados na denúncia, sendo o acusado encaminhado à delegacia. Que o depoente e o policial José Rafael estavam em uma viatura descaracterizada, ao passo que o policial William estava dirigindo uma viatura da própria polícia.

José Rafael Andrade, policial civil, confirmou integralmente o relato apresentado por seu companheiro de farda, ouvido acima. Acrescentou apenas que, revistado, nada de ilícito foi encontrado com o réu quando de sua abordagem. Disse ainda que o réu informou que estava dividindo a direção do veículo com o segundo indivíduo.

Por fim, William Divetta Carrieri apresentou depoimento no mesmo sentido das demais testemunhas ouvidas acima.

Da análise dos depoimentos supra verifica-se inexistirem dúvidas quanto à prática do delito de tráfico pelo acusado, uma vez que além deste ter confessado os fatos, em solo policial e em juízo, tal confissão foi devidamente corroborada pelo conjunto probatório robusto constante nos autos, destacando-se que o réu foi preso em flagrante delito, após ter sido visualizado fugindo de dentro do veículo no qual o entorpecente descrito na denúncia foi localizado.

Quanto à destinação da droga, resta claro que esta seria vendida, considerando a imensa quantidade apreendida. Ademais, o réu confirmou tal fato.

No mais, restou devidamente demonstrada também a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V da lei 11.343/06, uma vez que além de o acusado ter narrado que a droga veio transportada do Estado do Paraná, essa informação foi corroborada pelos policiais civis ouvidos na fase de instrução, assim como pelos comprovantes de pedágio de fls. 45.

Sem prejuízo, evidente a necessidade de se aplicar a pena de perdimento quanto ao veículo apreendido, pois cristalina sua utilização para o transporte de entorpecentes, com amparo no art. 63, I da lei 11.343/06 e no art. 243, parágrafo único da Constituição Federal, destacando-se a desnecessidade de demonstração de que tal se dava de forma habitual para a aplicação da pena em comento, como já decidido pelo C. STF no julgamento do Tema 647.

Ante o exposto, de rigor a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e do art. 42 da Lei 11.343, verifico que o réu é primário (fls. 64/68). A pena merece majoração, contudo, considerando a imensa quantidade de entorpecentes apreendida, o que claramente torna as circunstâncias do delito mais reprováveis. No mais, poucos elementos foram coletados para se aferir a conduta social e a personalidade do agente; o motivo do delito é identificável com o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal. Por fim, não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima. Assim, fixo a pena base no mínimo legal acrescido de 1/6, qual seja, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ausentes agravantes. Contudo, presente a atenuante da confissão, retorno a pena a seu patamar mínimo, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Presente a causa de aumento prevista no art. 40, V da lei de drogas, majoro a pena em 2/3, uma vez que o acusado já havia percorrido, na companhia de terceiro, mais de 1.000km na posse de mais de 80 quilos de maconha, sendo que estavam muito próximos de seu destino final (ABC Paulista). Assim, fica a pena fixada em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa. Por fim, entendo presente também a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da lei 11.343/06, pois embora não se questione a gravidade do delito praticado pelo acusado, é certo que a mera quantidade de entorpecentes apreendida não é suficiente para presumir que faça parte de organização criminosa ou que pratique crimes com habitualidade, destacando-se que o acusado narrou que esta foi a primeira vez que praticou o delito a ele imputado, informação esta que aparenta verossimilhança, já que o réu não ostenta antecedentes e não foi apresentada qualquer prova em sentido contrário pela acusação.

Nesse sentido já se manifestou o C. STF:

“HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de

que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal". (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017) (grifei).

No entanto, considerando a reprovabilidade exacerbada de sua conduta, tenho por bem aplicar o redutor em seu patamar mínimo. Inexistindo outras causas modificadoras de pena, fica esta fixada, portanto, em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa.

Pelos mesmos motivos que justificaram a aplicação do redutor supra no mínimo legal e destacando a necessidade de a pena aplicada cumprir com suas funções repressiva e preventiva, entendo pela necessidade de aplicação do regime fechado ao acusado, com amparo no art. 33, §3º do Código Penal.

No existem dados para se aferir a situação econômica do réu. Dessa forma, fixo o valor dos dias-multa em montante equivalente a 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, observando-se o art. 60 do CP.

Ausentes os requisitos objetivos, deixo de aplicar os benefícios dos artigos 44 e 77 do CP.

Por fim, deixo de aplicar a detração penal, tendo em vista entender pela inconstitucionalidade de tal medida pelo juiz sentenciante, porque, ao desprezar o mérito do condenado e o juízo de prognose acerca de sua capacidade de adaptação a regime menos rigoroso, está contrariando o princípio constitucional da individualização das penas, entronizado no comando normativa do art 5º, XLVI, da Constituição Federal de 1988.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a acusação contida na denúncia para condenar o réu MAGUINALDO ALVES DE VASCONCELOS à pena de reclusão, pelo prazo de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial fechado e ao pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, por incurso no art. 33, §4º c.c. art. 40, V da lei 11.343/06.

Para fins de recurso, mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado, com amparo na fundamentação de fls. 80/81.

Deixo de fixar condenação pelos danos mínimos, em virtude de o delito ser crime de perigo abstrato, bem como por inexistir pedido específico nesse sentido.

Condono o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, com a ressalva do art. 12 da Lei de assistência judiciária (lei 1060/50).

No mais, decreto a pena de perdimento quanto ao veículo apreendido às fls. 35. Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

Lance-se o nome do réu no rol de culpados;

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;

Oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF;

Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu;

Proceda-se à incineração da droga apreendida, nos termos do parágrafo 1º do art. 32 da lei de drogas;

Oficie-se ao FUNAD para verificação quanto à destinação do veículo apreendido nestes autos, nos termos do art. 62, §1º-A da lei 11.343/06.

Expeça-se guia de execução penal.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Paulinia, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA